



**A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete**

Az ügy száma: Pfv.IV.21.194/2023/15.

A tanács tagjai:

Böszörményiné dr. Kovács Katalin a tanács elnöke

Véghegy dr. Szabó Zsuzsanna előadó bíró

Dr. Pataki Árpád bíró

Dr. Stark Marianna bíró

Szolnokiné dr. Csernay Krisztina bíró

A felperes:

felperes (cím)

A felperes képviselője:

Dr. Bodrogi Bea Judit ügyvéd (cím1)

Az alperes:

Nemzeti Koncessziós Iroda (cím2)

Az alperes képviselője:

Zaicsek Ügyvédi Iroda (cím3; ügyintéző: dr. Zaicsek Károly ügyvéd)

Cerha Hempel Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (cím4; ügyintéző: dr. Polauf Tamás ügyvéd)

Az alperes érdekében beavatkozó:

MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (cím5)

Az alperes érdekében beavatkozó képviselője:

Kertész és Társai Ügyvédi Iroda (cím6; ügyintéző: dr. Pomázi Miklós ügyvéd)

A per tárgya:

Közérdekű adat kiadása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

Az alperes és a beavatkozó

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítéltábla 2.Pf.20.469/2023/9/I.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 25.P.21.778/2023/18.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezését hatályában fenntartja.

Kötelezi az alperest és a beavatkozót, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperesnek személyenként 38.100 (harmincnyolcezerszáz) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az alperes számla szám alatt koncessziós hirdetményt írt ki, melynek tárgya a magyarországi többségében meglévő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása volt, rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig. A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők 2022. május 17. napján koncessziós szerződést kötöttek, és 2022. július 20-án megalapították az alperes érdekében beavatkozó (a továbbiakban: beavatkozó) gazdasági társaságot.

[2] A felperes 2023. január 5. napján az alperesnek küldött adatigénylésben a Magyar Állam és a név Magántőkealap között létrejött megállapodást és koncessziós szerződést, valamint az ahhoz tartozó valamennyi melléklet kiadását kérte. Az alperes arról tájékoztatta a felperest, hogy az adatigénylésnek iratbetekintés útján tesz eleget, amelynek időpontját 2023. január 26. napjára tűzte ki. Az iratbetekintés alkalmával a felperes jelent meg. Az alperes a mellékletek közül a 1., 3/A., 3/B., 3/C.; 3/D., 3/E., 8/B., 10., 14., 15. és 23. számú mellékletek megismerését nem tette lehetővé. Ezen iratokat az alperes a közbeszerzési eljárásban – az ajánlattevők kérelme alapján – üzleti titokként kezelte.

A felperes keresete és az alperes ellenkérelme

[3] A felperes a keresetben az alperest a Magyar Állam és a név Magántőkealap között a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában megkötött megállapodáshoz és koncessziós szerződéshez kapcsolódó mellékletei közül az 1., 3/A., 3/B., 3/C.; 3/D., 3/E., 8/B., 10., 14., 15. és 23. számú mellékletek kiadására kérte kötelezni. A kereset jogalapjaként Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 39. cikk (2) bekezdését, VI. cikk (2) bekezdését, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1)-(2) bekezdését, 27. § (3) bekezdését, valamint a 28. § (1) bekezdését jelölte meg. Hivatkozott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bekezdés a) pontjára, 4. § (1) bekezdés f) pontjára, emellett az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseire, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Konc. tv.) 19. § (3) bekezdésére, valamint a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 44. § (2) bekezdés b) pontjára.

[4] Az alperes elsődlegesen a per megszüntetését, másodlagosan a kereset elutasítását kérte. Érdemben arra hivatkozott, hogy a kiadni kért mellékletek olyan üzleti titkokat tartalmaznak, amelynek jogosultja a beavatkozó.

[5] A beavatkozó a 3/A., 3/B., 3/C. 3/D. 3/E. 10., 14., 15. számú mellékletek kiadására irányuló kereset elutasítását kérte, mert védekezése szerint e mellékletek az üzleti titkait tartalmazzák.

Az első- és másodfokú ítélet

[6] Az elsőfokú bíróság – a hatályon kívül helyezést követően megismételt eljárásban – kijavított ítéletével arra kötelezte az alperest, hogy adja ki a felperesnek a Magyar Állam és a név Magántőkealap között a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában megkötött Megállapodás és Koncessziós szerződés 1., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E., 8/B., 10., 14., 15. és 23. számú mellékleteit. Feljogosította az alperest a 3/E. mellékletben, valamint a 15. számú mellékletben az Ajánlat II. kötet 120-179. oldalán lévő táblázatban szereplő összegek felismerhetetlenné tételére. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

[7] A felperes, az alperes és a beavatkozó fellebbezései alapján eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben változtatta meg. Arra kötelezte az alperest, hogy felismerhetetlenné tétel nélkül adja ki a felperesnek a Magyar Állam és a név Magántőkealap között a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában megkötött Megállapodás és Koncessziós szerződés 3/E. számú mellékletét, valamint a 15. számú mellékletben az Ajánlat II. kötet 120-179. oldalait. Arra jogosította fel az alperest, hogy a 15. számú mellékletben az ajánlat I. kötet 15. számú melléklet 69-70. oldalain lévő „Indikatív ütemterv” fejlesztési tevékenység határideje, a kezdés napjától számított adott hónap utolsó napja és a fizetési év táblázati részeket; a 91. oldalon található „Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális megajánlások” ajánlattevő vállalása – szankció – szankció érvényesítése táblázati részeket; a 92-108. oldalán szereplő „Nem kötelező érvényű hitelajánlat” 94. oldalon szereplő „Banki hitelkeret(ek)” bekezdéstől, a „Joghatóság” bekezdés végéig; az Ajánlat II. kötet 180-184. oldalon szereplő „Pénzügyi Modell és költségtáblázat” 182. oldal „Pénzügyi Modell szerinti nominális költségek” és „Ellenőrző oszlop” táblázatrészeket; a 184. oldali táblázat első és negyedik sorát; a 186-209. oldalakon szereplő „Fő finanszírozási feltételezések” A-tól H-ig táblázatok tartalmát és a 189-209. oldalak táblázatainak tartalmát; és a 201-240. oldalain szereplő „Minta ágazati tételrend” táblázat „Egységár” és „Költség” táblázatrészeket felismerhetetlenné tegye. Az elsőfokú bíróság ítéletének egyéb rendelkezéseit helybenhagyta.

[8] A jogerős ítélet indokai szerint a felperes perbeli legitimációjának kérdésében a 2.Pf.20.228/2023/5. számú hatályon kívül helyező végzésben már állást foglalt, a megismételt eljárás során a perbeli legitimációról dönteni már nem kellett, a megismételt eljárásban e kérdésben a bizonyítás lefolytatása is szükségtelen volt. A per adatai alapján megállapítható volt, hogy a felperes terjesztette elő az adatigénylést, személyesen a felperes jelent meg az iratbetekintés érdekében és a felperes nyújtotta be a keresetlevelet. Ezen peradatok kellően bizonyítják, hogy a keresetet az adatigénylő terjesztette elő. Nem igazolja a felperes képviselőként történő eljárását, hogy az adatigénylés és az iratbetekintés során a munkahelyét feltűntette. Az ügy érdemi eldöntését nem befolyásolta az, hogy a megismételt eljárás során meghozott ítélet indokaiban a perbeli legitimáció fennállását már részletesen nem indokolta, a hatályon kívül helyezett ítéletben foglaltakra csupán visszautalt. Az alperes tévesen hivatkozott arra is, hogy az üzleti titok sérelmére történő utalása miatt az elsőfokú bíróság a kereset-változtatás szabályainak megsértésével járt el. A felperes a keresetlevélben érvényesített anyagi jogként az Infotv. 26. § (1) bekezdését és 28. § (1) bekezdését jelölte

meg, a per során az alanyi jogot keletkeztető tényeket és az érvényesített jogot sem változtatta meg. Az Infotv. 28. § (1) bekezdés második mondata szerint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére is a közérdekű adat kiadására vonatkozó rendelkezéseket kellett alkalmazni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 7. § 12. pontjában foglaltaknak megfelelő keresetváltoztatásnak nem minősül az, hogy közérdekből nyilvános adatok kiadására kérte az alperest kötelezni, ezért a per során az Infotv. 27. § (3) bekezdését is megjelölte. Az alperes alaptalanul hivatkozott arra is, hogy üzleti titok sérelmére alapított megtagadási ok fennállásáról szakértő kirendelése nélkül nem lehet állást foglalni, az adott ügyben szakértői bizonyítás lefolytatása nem volt indokolt. Nem sérti az eljárási szabályokat az, hogy az elsőfokú bíróság az okiratok tartalmát a tárgyalás berekesztése előtt, avagy az után ismerte meg. Az okiratok alapján azonosíthatóak voltak az adatok, ehhez szakértői bizonyításra nem volt szükség.

[9] A jogerős ítélet további indokai szerint a felperes által igényelt adatok közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok, amelyeket az alperes kezel. A teljes dokumentációból az Ajánlat I. kötet 1-68. oldala, az Ajánlat I. és II. kötetéhez mellékelte nyilatkozatok, továbbá a 14. számú melléklet nem felelt meg az Üttv. 1. § (1) bekezdésében foglalt törvényi tényállásnak. A beavatkozó az Üttv. 1. § (2) bekezdés fogalmi elemeinek megfelelő védett ismereteket nem jelölte meg, csak általánosságban hivatkozott arra, hogy a mellékletek egésze know-how-nak minősül. Erre tekintettel nem igényelt szakértői bizonyítást az, hogy a mellékletek a beavatkozó know-how-nak minősülő adatait tartalmazzák-e. Nem a szakértő, hanem a fél kötelessége ugyanis a teljes adatösszességéből a védett ismeret körének meghatározása. A beavatkozó által csatolt szakértői vélemények sem tartalmazzák a know-how-ra utaló következtetést, ilyen ismeretekre a beavatkozó a közbeszerzési eljárás során az üzleti titokká minősítés indokait adó dokumentumban nem utalt. Önmagában az a körülmény, hogy az üzleti modell kialakítása jelentős tudásbázis igénybevételét követelte meg, nem jelenti egyben azt is, hogy az eredményből visszafejthető a sajátos ismeret akként, hogy az más számára is hasznosíthatóvá válik. Annak eldöntésénél, hogy az adatok megismerése a beavatkozó aránytalan sérelmével járna-e és így a megtagadás Infotv. 27. § (3) bekezdés utolsó mondatában foglalt feltétel fennáll-e, azt kellett megítélni, hogy Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alapjog az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésének érvényesülése, a közpénzek felhasználásának ellenőrzésében kiemelt fontossággal bír-e. A koncessziós szerződések esetén fokozott érdek fűződik az állam kiadásainak és bevételeinek, továbbá az érintett állami tulajdonban lévő gyorsforgalmi utak állapotának a megismeréséhez. A közpénz felhasználásának ellenőrzése azonban a beavatkozó költségeinek megkötések nélküli megismerését nem indokolja, ami szükségessé tette a mérlegelő tevékenység elvégzését a következők szerint.

[10] Az 1., a 8/B. és a 23. számú mellékletek nem tartalmaztak üzleti titkokat. Az 1. számú mellékletben foglaltakkal összefüggésben üzleti titokra maga a beavatkozó sem hivatkozott. A 14. számú mellékletben foglalt felsorolásszerű adatok nem bírnak vagyoni értékkel, ezért üzleti titoknak sem minősülnek. A 3/A., 3/B., 3/C. számú mellékletek a Rendelkezésre Állási Díjak (a továbbiakban: RÁD) és a Rendelkezésre Állási Alapú Szolgáltatási díj (a továbbiakban: RÁASZD) számítási módjait, fizetését tartalmazták, amely metódusok ismerete nem érintette az építőipari piaci folyamatok alakulását, a piaci szereplők ezekből olyan jellegű következtetéseket nem tudnak levonni, ami a beavatkozót hátrányosan érintené az érintett piacon. Emellett a közérdek fokozottan megkívánta a díjak számításával és fizetésével kapcsolatos információk megismerésének lehetőségét. A 3/D. számú melléklet tartalmazott ugyan olyan kritériumokat, melyek az építőipari piac szereplői számára közvetve lehetőséget adtak az elvégzendő beruházások feltérképezésére. A minőségi elvárások azonban nyilvános adatbázisokon alapultak, ezért üzleti titkot e melléklet nem tartalmazott. A 3/E. mellékletben a konkrét nominális adatok szerepeltek útszakasz-év-összeg bontásban, amely

adatok megismerése jelenthet aránytalan sérelmet a beavatkozó számára, azonban akár részbeni nyilvánosságkorlátozás is gátolhatja a közpénzek felhasználásának ellenőrzését, ezért az érdeksérelem veszélyétől függetlenül megismerhetők az adatok. A beavatkozót illető bevétel az államtól származik, felhasználásának ellenőrzéséhez akkor is fokozott közérdek fűződik, ha az adat kimeríti az üzleti titok fogalmát. A szakértői bizonyítás lefolytatásának mellőzését indokolta az adatok megismeréséhez fűződő kiemelkedő közérdek. A 10. számú melléklet a Térítés Felmondás vagy Részleges lehetetlenülés esetére tartalmazott elszámolási szabályokat, amelyek üzleti titoknak minősülnek. A térítés meghatározása azonban olyan információ, amely hozzájárul a nemzeti vagyon felhasználása körében a tényeken alapuló társadalmi vitához, megismeréséhez ezért kiemelt közérdek fűződik. A 15. számú melléklet pénzügyi modell, üzleti terv, ami lehetőséget ad a versenytárs számára, hogy a konkurens vállalkozást kedvezőtlen helyzetbe hozza. Az I. kötet 69-70. oldalain lévő „Indikatív ütemterv” az állami vagyonba tartozó autópályák állapotával kapcsolatos felújítási, építési terv, amelynek megismeréséhez fokozott közérdek fűződik. A felújítási ütemezés azonban fokozottan érzékeny adat, mert széleskörű ismereteket ad a jövőre nézve a piacnak, melynek szereplői kalkulálhatnak az elvégzendő munkák volumenével, elvárt határidőivel, ezért az üzleti titok nyilvánossága a beavatkozó számára aránytalan sérelmet jelenthet. Az I. kötet 71. oldalán található indikatív erőforrástervezés nem tartalmaz olyan információt, aminek megismerése akár sérelemként lenne azonosítható, csak általános tartalommal jelöl meg munkaerőszükségletet, melyekre külön előzetes ismeretek nélkül is következtethet a piac. Az I. kötet 91. oldalán fekvő „Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális megajánlások” a pályázó vállalkozásainak volumenére, feladatvégzésének gyorsaságára tartalmaznak adatokat, amely aránytalanul sérti a beavatkozó üzleti érdekeit. Az ajánlatkérés egyéb adatai azonban megismerhetők. Az I. kötet 92-108. oldalán szereplő hitelintézettől származó „Nem kötelező érvényű hitelajánlat” az abban közölték szerint a projekt finanszírozásához kapcsolódó hitelkeret biztosításával kapcsolatos információkat tartalmaz. Ezen információk olyan üzleti titkok, amelyek megismerése aránytalan sérelmet jelent a beavatkozó számára. Az Ajánlat II. kötet 117-119. oldalai az Alaphálózat és Kiegészítőhálózatra vonatkozó jelenértékszámítást tartalmaznak a RÁD/RÁASZD tételeire nézve. Ezen adatok megismerhetőségével kapcsolatban – a 3/E. számú mellékletben foglalt adatokkal egyezően – a számszerű adatok tényleges ismerete nélkül valós társadalmi ellenőrzés nem valósítható meg, ezért az adatok kiadását az üzleti titok sérelme sem indokolja. Az Ajánlat II. kötet 120-179. oldalán lévő adatok a közpénzek átláthatósága és a beavatkozó oldalán bevételként jelentkező, de az állam részéről kiadásként jelentkező RÁD/RÁASZD számításokat tartalmazzák, amelyek kiadása a közpénzek felhasználásának átláthatósága miatt nem tagadható meg. Az Ajánlat II. kötet 182. oldala a pénzügyi modell szerinti nominális költségeket állította párba a RÁD/RÁASZD összegével. A díjak megismeréséhez jelentősebb érdek fűződik, mint a vele szemben jelentkező üzleti titok aránytalan sérelméhez fűződő érdek. A nominális költségek kalkulálásából azonban a versenytársak az adott szakaszt érintő megrendelés-volumenre következtethetnek. Ez a gazdálkodást érintő olyan információ, amelynek ismerete az üzleti tevékenységet érintő aránytalan sérelmet jelenthet, ezért az üzleti titokhoz fűződő érdek előtérbe kerül az alapjog érvényesülésével szemben. Az ellenőrző oszlop adatai szükségképpen érintik a költségoldal adatait, ezért ezek nyilvánossága is korlátozható. A 184. oldalon lévő táblázat RÁD/RÁASZD adatokat tartalmaz, melyek közül a költségeket tartalmazó adatok esnek nyilvánosságkorlátozás alá. Az Ajánlat II. kötet 186-209. oldalig szereplő „Fő finanszírozási feltételezések” a finanszírozási elképzeléseket tartalmazzák, amelyek fokozottan érzékeny adatok, megismerésük által következtetés vonható le a feltételezett tőkeigény mértékére és időszakaira, megismerésük aránytalan sérelemmel járna a beavatkozó számára. A II. kötet 201-240. oldalain szereplő „Minta ágazati tételrend” a beavatkozó anyag- és szolgáltatási

szükségletére vonatkozó adatokat és ezek korabeli árazását jelentik. Az adatok megismerése a beavatkozó üzleti érdekeit aránytalanul sérti. Nem ismerhetők meg a költéstényezők sem, az egyes árazást igénylő tételek kiadására azonban az alperes köteles.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[11] A jogerős ítélettel szemben az alperes és a beavatkozó terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet.

[12] Az alperes a felülvizsgálati kérelemben azt kérte, hogy a Kúria a jogerős ítéletet teljes egészében helyezze hatályon kívül és elsődlegesen az eljárást szüntesse meg, másodlagosan a keresetet teljes egészében utasítsa el, harmadlagosan az első fokon eljáró bíróságot utasítsa új eljárásra és új határozat hozatalára. Negyedlegesen a jogerős ítélet alperest – a Magyar Állam és a név Magántőkealap között a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában megkötött Megállapodás és Koncessziós szerződés 1., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E., 8/B., 10., 14., 15. és 23. számú mellékleteinek kiadására – kötelező rendelkezésének részben történő hatályon helyezése mellett a kereset elutasítását, ötödlegesen az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozatra utasítását, hatodlagosan a kereset elutasítását kérte. Megsértett jogszabályként a Pp. 240. § (1) bekezdés a) pontját, 214. § (1) bekezdését, 224. § (1) bekezdését, 276. § (1), (4), (5) bekezdését, 279. § (1) bekezdését, 300. § (1) bekezdését, 185. (2), (3) bekezdését, 381. §-át, 383. § (2) bekezdés második fordulatát, az Infotv. 27. § (3) bekezdését, az Üttv. 1. § (1) és (2) bekezdését és 3. §-át jelölte meg.

[13] Az alperes felülvizsgálati kérelmének indokai szerint a jogerős ítélet azért sértette a Pp. 240. § (1) bekezdés a) pontját, mert a pert nem az Infotv. 31. § (1) bekezdésében meghatározott, közérdekű adat megismerése iránti kérelmet előterjesztő személy indította, az adatigénylő és a keresetet benyújtó nem azonos. Az adatigénylő a név1 képviselőjében járt el, ehhez képest a keresetlevelet már magánszemélyként terjesztette elő. Az aktív perbeli legitimáció hiánya ellenére a másfokú bíróság az eljárást a Pp. 176. § (1) bekezdés g) pontja és a 240. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége ellenére sem szüntette meg, hanem a keresetet érdemben elbírált. Ez olyan lényeges eljárási szabálysértés, ami a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az eljárás megszüntetését indokolja. A jogerős ítélet sérti a Pp. 276. § (1), (4) és (5) bekezdését és a 300. § (1) bekezdését is, mert a felperes által igényelt adatok üzleti titoknak, azon is belül know-how-nak minősülnek. A beavatkozó üzleti tevékenységére vonatkozó információk a felek jelenlegi vagy jövőbeni gazdálkodásához, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, kapcsolható eljárások, tények, információk, tervezetek, értékelések, pénzbeli és nem pénzbeli kötelezettségek, jogosultságok, az adott cég gazdálkodásáról, működéséről, vagy jövőbeni gazdálkodásáról szóló számviteli adatok, az árképzéssel kapcsolatos tények, eljárások, a felek kockázatvállalási és üzleti lehetőségeit feltáró információk, a jelenlegi, illetve múltbeli kapacitásokra vonatkozó információk, az árakra, üzleti tevékenységre vonatkozó adatok. Pénzügyi adatoknak minősülnek a szerződésben szereplő finanszírozásra, hitelviszonyra is kapcsolódó biztosítéki megállapodásra vonatkozó adatok. Műszaki adatoknak minősülnek a jelenlegi és a jövőbeni szervezeti felépítésével, működtetésével kapcsolatos technológiai ismeretek, leírások, megoldások és tervek. Mindezen adatok összességükben a know-how körébe tartoznak. Az adatok sokféleségére is figyelemmel jelen perben nem jogkérdésnek, hanem kifejezetten szakkérdésnek minősült annak megítélése, hogy a felperes által kért adatok üzleti titoknak, illetve know-how-nak minősülnek-e, az adatok nyilvánossága a beavatkozó aránytalan sérelemmel járna-e. A Kúria a Pfv.IV.21.250/2019/6., Pfv.IV.21.535/2015/6., Pfv.IV.21.486/2013. és a Pfv.IV.20.747/2019/4. számú ítéleteiben akként foglalt állást, hogy közérdekű adatkiadással kapcsolatos perekben az adatok üzleti titok, illetve know-how jellegére figyelemmel az aránytalan érdeksérelem megítélése szakértői kompetenciába tartozó

kérdés. Az alperes védekezésére tekintettel jelen perben az eljárás bíróságok az említett eljárási jogszabályt megsértve és a Kúria határozataitól jogkérdésben eltérve mellőzték az alperes magánszakértői bizonyításra irányuló indítványát, holott a szakértői bizonyítás szükségességét indokolja a kiadni kért adatok sokfélesége, komplexitása, a felperes adatkiadási kérelmével érintett projekt jelentősége, valamint a projekttel érintett több évtizedes időtartama. Az elsőfokú bíróság az eljárási jogszabályokat azzal is megsértette, hogy 2023. július 13. napján megtartott tárgyaláson, a perfelvételi szakban döntött a magánszakértői bizonyításra irányuló indítvány elutasításáról, holott 2023. július 17. napján megtartott tárgyaláson ismerte meg a szakértői vizsgálat tárgyává tenni kívánt adatokat. Az adatok érdemi vizsgálatát megelőzően nem lehet megalapozott döntést hozni a magánszakértői bizonyításra irányuló indítványról. Ennek ellenére az elsőfokú bíróság az adatok rendelkezésre bocsátását követően nyomban, az adatok vizsgálata és megtekintése nélkül döntött a szakértői bizonyítási indítvány elutasításáról. Az eljárás bíróságok megsértették a Pp. 300. § (1) bekezdését is, mivel a jelen esetben a szakértői bizonyítás nem lett volna mellőzhető. Az alperes az adatelvnek megfelelően tételesen, minden adat tekintetében részletesen megindokolta az adatkiadás megtagadásának indokát, ezért az eljárás bíróságok tévesen és a Pp. 44. § (5) bekezdését megsértve jutottak arra a következtetésre, hogy az alperes nem tett eleget a bizonyítási kötelezettségének. A bizonyítási indítvány elutasítása olyan lényeges eljárási jogszabálysértés, ami a jogerős ítélet – elsőfokú ítéletre kiterjedő – hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását indokolja. Megsértették az eljárás bíróságok a Pp. 214. § (1) bekezdését és a 224. § (1) bekezdését is. Az elsőfokú bíróság érdemi tárgyalást lényegében nem tartott, az érdemi tárgyalási szakban bizonyításra sem került sor, az elsőfokú bíróság a rendelkezésére bocsátott adatokat a tárgyalás berekesztését követően vizsgálta meg. Az érdemi tárgyalást 2023. július 13. napján 13 óra 43 perckor kezdte meg, majd azonnal figyelmeztette a feleket a tárgyalás berekesztésére, a beavatkozó jogi képviselőjének nyilatkozatát követően a tárgyalás berekesztéséről döntött. 2023. július 17. napján tartott tárgyaláson, annak ismételtnyitását követően bizonyítás lefolytatására, az iratok vizsgálatára szintén nem került sor, az adatokat a bíróság csak a berekesztést követően vette számba. A másodfokú bíróság a Pp. 279. § (1) bekezdése, a 214. § (1) bekezdése és a 224. § (1) bekezdésének megsértésével jutott arra a következtetésre, hogy a per tárgyává tett adatok megvizsgálása időpontjának nincs jelentősége. A Pp. 185. § (3) bekezdését is sértette az elsőfokú bíróság keresetváltoztatással kapcsolatos eljárása. Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése, az Infotv. 3. § 6. pontja és 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános adatok alapvetően nem nyilvánosak, azok megismerhetősége sem minősül alapjognak. Azért lehet megismerésüket igényelni, mert a törvény kifejezetten elrendeli a megismerhetőségüket. Az adatigénylőnek pontosan meg kell jelölnie azon törvényben foglalt rendelkezést, ami az adat megismerhetőségét biztosítja. Ehhez képest a közérdekű adatok nyilvánossága közvetlenül az Alaptörvényből következik. A Kúria a Pfv.IV.21.486/2013. számú ítélete szerint a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat nem azonos jogi megítélés alá eső adatfajták, amiből okszerűen következik, hogy ha a felperes nem a közérdekű, hanem a közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférésre hivatkozik, akkor az jogállításának a megváltoztatását jelenti. E tekintetben közömbös az Infotv. 28. § (1) bekezdés második mondata, mert e rendelkezés csak a követendő eljárásra utal, nem érinti azonban az adatfajták eltérését. A Pp. 185. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal a felperes keresetváltoztatást tartalmazó nyilatkozatot nem terjesztett elő, keresetváltoztatás hiányában a közérdekű adat kiadása iránti kereset el kellett volna utasítani, hiszen a felperes az érvényesített anyagi jogot, a jogcímet tévesen jelölte meg. A Pp. 2. § (2) bekezdése és a 342. §-a értelmében a bíróság a felperes által a keresetlevelében megjelölt joghoz kötve van, és az érdemi döntés nem terjedhet ki olyan jogra, amelyet a fél a perben nem állított. A jogerős ítélet ezért sérti a Pp. 185. § (2) és (3) bekezdését, a keresetben

felsorolt adatok nem közérdekű, hanem közérdekből nyilvános adatok, ezért az érvényesített jog alapján a keresetet elutasításának van helye. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítélete nem felel meg a Pp. 346. §-ában foglalt követelményeknek sem, mert nem tartalmaz arra vonatkozó indokolást, hogy milyen okból szükségtelen az alperes által indítványozott tanúbizonyítás lefolytatása, amely eljárási szabály megsértését a másodfokú bíróság sem hagyhatta volna figyelmen kívül. Az elsőfokú bíróság az ítéletben a már hatályon kívül helyezett, jogi értelemben nem létező 25.P.20.477/2023/11. számú ítéletre utalt vissza, ami szintén az indokolási kötelezettség megsértése. A másodfokú bíróság ezt az eljárási szabálysértést nem küszöbölte ki, emiatt a jogerős ítélet is jogszabálysértő.

[14] Az alperes további felülvizsgálati érvelése szerint a jogerős ítélet az anyagi jogszabályokat, ezen belül az Infotv. 27. § (3) bekezdését, az Üttv. 1. § (1), (2) bekezdését és a 3. §-át is sérti, mert általa csorbul a beavatkozó azon jogosultsága, hogy üzleti titok hasznosításáról, mással történő közléséről és nyilvánosságra hozataláról maga döntsön. Az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére az adatok megismerése a beavatkozó üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelemhez vezet, a piacon a kért adatok stratégiai információnak minősülnek, nem hozzáférhetők, jelentős piaci és vagyoni értékkel bírnak, és nyilvánosságra kerülésük következtében az érintettek versenyképessége jelentősen gyengülne. Az 1. számú mellékletben foglalt Projektlista és Autópálya-mérnökségek nyilvánosságra kerülése olyan árfelhajtó következménnyel is járna, ami végső soron a teljes projekt megvalósításának késedelmét is eredményezhetné, felvásárlási lavinát indíthat el, ami a Magyar Állam aránytalan és súlyos érdeksérelmét okozná. A másodfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat tévesen, okszerűtlenül értékelte, a jogerős ítélet Pp. 279. § (1) bekezdését sértő megállapítása, hogy a keresettel érintett adatok teljes köre nem üzleti titok és a felismerhetetlenné tételt csupán szűk körben biztosította az alperes részére. A másodfokú bíróság a felismerhetetlenné tétellel érintett adatok körét is tévesen határozta meg, az azt megalapozó indokok ugyanis az Ajánlat II. kötet 180-241. oldalán, valamint a 117-119. oldalán szereplő minden adat tekintetében megállapíthatók. Az Ajánlat II. kötetének 180-241. oldala tartalmazza a pénzügyi modell és annak részeként a költségtáblázat adatait, a tervezett tulajdonosi hozzájárulásokat, annak mértékét és formáit, a tervezett kifizetéseket, a Belső Megtérülési Rátát (a továbbiakban: IRR), a beavatkozó kockázatvállalása alapján elkészített kalkulált, egyedi üzleti adatot, a RÁD és RÁASZD számítások értékét, amely összegek ismeretében a 3/A. és 3/B. számú mellékletek tartalommal kitölthetők. Az Ajánlat II. kötetének 117-119. oldalán szereplő adatok ugyanazon ajánlati elemeknek minősülnek, amelyekből a 3/E. melléklet számai nem csupán útszakaszonként, hanem elemenként is megállapíthatók lennének. A felismerhetetlenné tétel indokai ezért az Ajánlat II. kötet 180-241. oldalán, valamint a 117-119. oldalán szereplő minden adat tekintetében fennáll. Az Infotv. 27. § (3) bekezdését sértette ezért a másodfokú bíróság jogerős ítéletében azzal, hogy az alperest kizárólag egyes adatok tekintetében jogosította fel a felismerhetetlenné tételre, míg az azzal szorosan összefüggő adatokat kiadni rendelte. Ez a jogsérelem kizárólag olyan határozattal orvosolható, ami a felismerhetetlenné tehető adatokkal szorosan összefüggő további adatok tekintetében is lehetővé teszi a megismerés korlátozását.

[15] A beavatkozó a felülvizsgálati kérelemben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és elsődlegesen a per megszüntetését, másodlagosan az elsőfokú bíróság új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását kérte. Harmadlagos felülvizsgálati kérelme szerint a Kúria a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett következőképpen kötelezze az alperest a kereset teljesítésére. Kötelezze az alperest a Magyar Állam és a név Magántőkealap között a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában megkötött megállapodás és koncessziós szerződés 1., 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E., 8/B., 10., 14., 15. és 23. számú mellékleteinek a felperes elektronikus levélcímére történő megküldésére. Jogosítsa fel az alperest a 3/E. mellékletben, valamint a 15. számú

mellékletben az Ajánlat II. kötet 120–179. oldalán lévő táblázatban szereplő összegek, továbbá a 15. számú mellékletben az Ajánlat I. kötet 15. számú melléklet 69-70. oldalain lévő „Indikatív ütemterv” fejlesztési tevékenység határideje, a kezdés napjától számított adott hónap utolsó napja és a fizetési év táblázati részek; a 91. oldalon található „Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális megajánlások” ajánlattevő vállalása – szankció – szankció érvényesítése táblázati részek; a 92-108. oldalán szereplő „Nem kötelező érvényű hitelajánlat” 94. oldalon szereplő „Banki hitelkeret(ek)” bekezdéstől, a „Joghatóság” bekezdés végéig; az Ajánlat II. kötet 180-184. oldalán szereplő „Pénzügyi Modell és költségtáblázat” 182. oldalán szereplő táblázat; a 184. oldali táblázat első és negyedik sora; a 186-209. oldalakon szereplő „Fő finanszírozási feltételezések” A-tól H-ig táblázatok tartalmát és a 189-209. oldalak táblázatainak tartalma; és a 201–240. oldalain szereplő „Minta ágazati tételrend” táblázat „Egységár” és „Költség” táblázatrészek felismerhetetlenné tételére.

[16] A beavatkozó felülvizsgálati kérelmének indokai szerint az elsőfokú bíróság az eljárás megszüntetése iránti kérelmét alaki határozatban nem utasította el, e döntését nem indokolta, a jogerős ítélet sem tartalmaz a felperes perbeli legitimációját megalapozó megfelelő indokolást, nem ad magyarázatot arra, hogy miért tartja a perbeli legitimációt fennállónak, ami a Pp. 191. § (2) bekezdését, 342. § (1) bekezdését a 346. § (3) bekezdését, 340. § b) pontját, a 346. §-át, 342. § (1) bekezdését, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról a 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 13. §-át is sérti. Az eljáró bíróságok a megismételt eljárás során jogellenesen fosztották meg annak bizonyításától, hogy a pert megelőzően az adatkiadást nem a felperes, hanem a név1 kérte. A védekezéshez való jogot elvonva az eljáró bíróságok már nem tették lehetővé a bizonyítékai előadását, ebből következően a bizonyítékok értékelésére sem kerülhetett sor. A jogerős ítélet ezért sérti a Pp. 2. §-át, 4. § (2) bekezdését, a 44. § (3) bekezdés b) pontját, 265. §-át, 276. §-át; az Infotv. 31/A. § (1) és (5) bekezdését. Az elsőfokú bíróság a bizonyítékok téves, okszerűtlen mérlegelésével jutott arra a következtetésre, hogy a közérdekű adat igénylője és a kereset előterjesztője ugyanaz a jogalany. Figyelmén kívül hagyta a beavatkozó által csatolt bizonyítékokat, ezen belül a felperes által írt 2023. január 27-én megjelent cikket, amelyben az iratbetekintésről a felperes többes szám első személyben fogalmazva számol be. A felperes ezen bizonyítékok által alátámasztott tényeket a megismételt eljárásban már nem vitatta, a tények valóságát ezért a Pp. 266. §-a, illetve a 320. §-a alapján valóban kellett volna elfogadni. Figyelmén kívül hagyták az eljáró bíróságok azt, hogy az adatigénylés a név1 logóját, jelmondatát és címét is tartalmazza, az elektronikus levél a név1 e-mail címéről került megküldésre. Tévesen ítélték meg az eljáró bíróságok az adatkiadási kérelemnek tekintendő e-mail üzenet tartalmát is, amely szerint az üzenet küldője felperes, a név1 újságírója, aki cd lemez, pendrive küldése esetén postacímként a felperes/név1 cím7 postai címet jelölte meg. Az iratbetekintés során a jegyzőkönyvet a felperes a név1 újságírójaként írta alá. A felperes a személyes meghallgatása során előadta, hogy a név1 jogi képviselőjétől kívánt jogi tanácsot kérni abban a kérdésben, hogy képviselőként kíván-e az iratokba betekinteni. Indítványozta az alperes munkavállalója tanúként, a felperessel együttes meghallgatását, ami alkalmas lett volna annak alátámasztására, hogy a felperes képviselőként járt el. A felperes ezt az állítást nem vonta kétségbe, így a Pp. 266. § alapján ezt a tényét az ítélezés alapjául el kell fogadni. A jogerős ítélet azon megállapítása, hogy a perbeli legitimáció kérdése a hatályon kívül helyezést követően már nem volt az eljárás tárgya, sérti az Alaptörvény XXIV. cikkében és a Bszi. 7. §-ában foglalt tisztességes eljárás követelményét, az Infotv. 31.§ (1) bekezdését, a 31/A. §-át, amely a beavatkozó kötelezettségévé teszi a bizonyítást. A beavatkozó tanúbizonyítási indítványának elutasítása által sérült a védekezéshez fűződő joga. A jogerős ítélet ezért sérti az Infotv. 31. § (1) és (4) bekezdését, a Pp. 33. §-át, 35. §-át, 191. § (2)

bekezdését, 240. § (1) bekezdését, 176. § (1) bekezdés c)-g) pontjait, a 240. § (5) bekezdését, 342. § (1) bekezdését, 276. § (1) és (5) bekezdését, 346. § (4) és (5) bekezdését.

[17] A beavatkozó további érvelése szerint a másodfokú bíróság a bizonyítékokat okszerűtlenül mérlegelve jutott arra a következtetésre, hogy nem szakkérdés az adatok nyilvánosságra kerülésével – az érintett közlekedési gazdasági ágazat működésének törvényszerűségei mellett – a prognosztizálható közgazdasági következmények hatásának megítélése, ezért nem áll fenn a beavatkozó aránytalan sérelme. A jogerős ítélet ezért sérti a Pp. 265. § (1) bekezdését, a 276. § (1) és (5) bekezdését, a 279. § (1) bekezdését, 300. § (1) bekezdését a 346. § (4)-(5) bekezdését, továbbá az Infotv. 27. § (3) bekezdését, 31. §-át. Az Infotv. 27. §-a alapján az adatok megismeréséhez fűződő és az üzleti titok megőrzéséhez fűződő jog érvényesülése közötti mérlegelés a bíróság kötelessége, önmagában az üzleti titok fogalmi elemeinek teljesülése is jogkérdés. Különleges szakértelmet igénylő szakkérdés azonban annak modellezése, hogy az üzleti titok nyilvánosságra kerülésével a titokgazdát prognosztizálhatóan milyen horderejű sérelem éri. A beavatkozó érdeksérelmének mélysége, az adat nyilvánosságra kerülésének hatása, jövőbeli modellezése közgazdasági kérdés, amelyhez szükséges a magyar gazdaság és azon belül a közlekedési ágazat mélyépítési-beruházási ágazat átfogó és mély ismerete, e bizonyítás lefolytatására indítványt terjesztett elő. A jogerős ítélet nem adta indokát annak, hogy az üzleti titok feltárásával járó sérelem nagyságának, mélységének megítélése miért jogkérdés és miért nem szakkérdés. A szükséges bizonyítás lefolytatása hiányában az érdekmérlegelési teszt olyan lényeges eleme hiányzott, amelynek hiányában az nem végezhető el. A másodfokú bíróság eljárása során megsértette a Pp. 317. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt pervezetési kötelezettségét is. A jogerős ítélet indokaiból kitűnően a másodfokú bíróság a beavatkozó által előadott know-how-val összefüggő megtagadási okot azért nem vizsgálta, mert megítélése szerint az alperes és a beavatkozó az ehhez szükséges tényeket nem adta elő. Amennyiben azonban a másodfokú bíróság a beavatkozó tényelőadását nem tartotta kellően pontosnak, úgy a Pp. 317. § (1) bekezdés c) pontja szerint eljárva fel kellett volna a figyelmét hívni arra, hogy a szakvélemény elkészítéséhez a perben nem szolgáltatott adatok szükségesek. E kötelezettségét az elsőfokú bíróság elmulasztotta, holott a know-how megítéléséhez nélkülözhetetlen az adott ágazat működésének, az ágazatban tevékenykedő piaci szereplők általános gyakorlatának ismerete. A Kúria a Pfv.IV.20.006/2023/7. számú ítélete szerint az adott ügyben az eljáró bíróságok elfogadták, hogy a know-how megítélése szakkérdés.

[18] A beavatkozó szerint a másodfokú bíróság a bizonyítékokat tévesen mérlegelve következtetett arra, hogy a mellékletek nyilvánosságra kerülése esetén a sérelme nem áll fenn, és az Infotv. 27. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nyilvánosságra hozatalt nem indokolt korlátozni. A jogerős ítélet ezért sérti a Pp. 279. § (1) bekezdését, a 346. § (4), (5) bekezdését, az Infotv. 27. §-át és 31. §-át is. A beavatkozó a koncessziós szerződés megkötésével vállalta a gazdálkodására irányuló közérdeklődés viselését, ugyanakkor már a közbeszerzési eljárásban is mindent megtett annak érdekében, hogy a fokozott közérdekre hivatkozással, azzal visszaélve a közérdeklődés ne eredményezhesse a szerződésszerű teljesítés ellehetetlenülését. Az 1. számú mellékletben írtak határozzák meg a beavatkozó tevékenységének műszaki tartalmát útszakaszonként, azaz a mellékletből megállapíthatók az egyes útszakaszok műszaki paraméterei. Önmagában az 1. számú melléklet adatainak megismerése tehát nem okoz sérelmet a tevékenységének végzése szempontjából, ezzel együtt a beavatkozó bevételei megismerése által a közpénzzel történő gazdálkodás átláthatóságának követelménye teljesül, a valós társadalmi ellenőrzés megvalósítható. Az ezt meghaladó részadatok megismerhetővé tétele azonban valójában már nem gátja a közérdekből nyilvános adatok megismerésének, ellenben a beavatkozó aránytalan sérelmét jelenti. Ezért a jogerős ítéletben a másodfokú bíróság tévesen következtetett arra, hogy a 3/A., 3/B., 3/C., 3/D. számú mellékletekben a RÁD és RÁASZD számítási módjait, fizetési

metódusát, valamint a szolgáltatási szinteket, a színvonalára vonatkozó elvárásokat tartalmazó információk megismerése kifejezetten az 1. számú mellékletbe foglalt pontos műszaki tartalommal és időbeli ütemezéssel együttesen értelmezve nem jár a beavatkozó aránytalan sérelmével. A 3/E. számú mellékletben a konkrét nominális bevételi adatok szerepelnek útszakasz-év-összeg bontásban. Azt ugyan helyesen állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a koncesszor bevételei az állam hosszútávú kiadásait jelentik, amelyek felhasználásának megismeréséhez fokozott közérdek fűződik. Ez a közérdek ugyanakkor kielégítést nyer a fentiekben ismertettek szerint a már nyilvános vagy időszakonként nyilvánossá váló állami kiadásokra vonatkozó adatok útján. A 3/E. mellékletben foglalt adatokat a másodfokú bíróság önmagukban és nem a további kiadni rendelt információkkal együttesen, összehatásában értékelte. Az 1., a 3/A.-3/D. és 3/E. számú mellékletek együttesen pontos ismereteket biztosít a piacnak arra vonatkozóan, hogy az adott évben egy adott konkrét útszakaszon elvégzendő egyes tevékenységek tekintetében a beavatkozó milyen bevételekre számíthat és egyes résztevékenységek elvégzéséért mekkora árat hajlandó megfizetni. A 15. számú mellékletbe foglalt üzleti terv – a jogerős ítélet megállapításai szerint is – a jövőre nézve határoz meg pénzügyi elvárásokat, finanszírozási háttérrel, tervezett kiadásokat, költségeket, tervezett kifizetéseket a tulajdonosoknak, mely adatok a beavatkozó tevékenységének feltérképezésére lehetőséget adnak, ami jelentős mértékben hátrányos hatást gyakorolhat az alperesi beavatkozó tevékenységének végzése terén. Ennek ellenére az Ajánlat II. kötet 117-119. oldalain található RÁD/RÁASZD összegek indexálását és jelenérték számítását éves bontásban tartalmazó táblázatot, az Ajánlat II. kötet 120-180. oldalain található, 3/E. mellékletben meghatározott összefoglaló RÁD/RÁASZD adatokat még részletesebb útszakaszonként, évenként, fix és indexálendő részek szerinti bontásban tartalmazó táblázatokat, valamint az Ajánlat II. kötet 182. oldalán található táblázat pénzügyi modell szerinti indexálás utáni RÁD/RÁASZD díjak összegét tartalmazó oszlopát, kizárólag arra tekintettel ítélte nyilvánosságra hozhatónak, mert azok a koncesszor bevételei. Összességében a másodfokú bíróság a 3/E. számú mellékletben és a 15. számú mellékletben az Ajánlat II. kötet 117-180. és 182. oldalain található információk nyilvánosságra kerülésével az okozott sérelem nagyságát jelentősen alulértékelt. Nem fogadható el a jogerős ítélet azon indoka, hogy a szakértői bizonyítás mellőzve azért kell biztosítani ezen adatok megismerését is, mert a bevételeinek, az állam kiadásának nincs más megismerési alternatívája. A tervezett bevételi adatok részletes, azaz időbeli, térbeli és komponensek szerinti megosztásokban együttesen történő előzetes nyilvánosságra hozatala nem szükségszerű a tényleges és valós társadalmi ellenőrzéshez. A számszerű adatok ismerete nem áll arányban a beavatkozónak okozott sérelemmel. A felperes sem tette vitássá, hogy az üzleti titkai felfedése jelentősen sértene a beavatkozó érdekeit, amely tény a másodfokú bíróság a Pp. 266. § (1) bekezdése alapján hagyta figyelmen kívül. A felperes fellebbezése arra sem terjedt ki, hogy az adatok a beavatkozó üzleti titkai, ezért a másodfokú eljárás során a Pp. 2. § (2) bekezdése és a 342. § (1) bekezdése alapján már nem volt vizsgálható. Az Infotv. 27. § (1) bekezdése és a 31. §-a alapján a kiemelten fajsúlyos üzleti titkai titokban maradása a nyilvánossággal szemben előtérbe kerül.

[19] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[20] A felülvizsgálati kérelmek alaptalanok a következők szerint.

[21] A felülvizsgálati eljárás nem a per folytatása, hanem szigorú eljárási szabályok szerint lefolytatható rendkívüli perorvoslat, amelynek során a Kúria a Pp. 423. § (1) bekezdése alapján kizárólag a felülvizsgálati kérelem korlátai között, az ott megjelölt jogszabályok, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés tekintetében

vizsgálja a jogerős ítélet jogszabálysértő, illetve a kúriai határozattól jogkérdésben való eltérő voltát.

[22] A Kúria az alperes és a beavatkozó elsődleges felülvizsgálati kérelemével összefüggésben azt vizsgálta, hogy a másodfokú bíróság az eljárásmegszüntetési ok figyelmen kívül hagyásával döntött-e érdemben a keresetről.

[23] Az elsődleges felülvizsgálati kérelemmel összefüggésben az alperes a Pp. 176. § (1) bekezdés g) pontja és a 240. § (1) bekezdés a) pontjára, továbbá az Infotv. 31. § (1) bekezdésére hivatkozott. Az előbbi jogszabályhely a keresetlevél visszautasításának okaként azt az esetet nevesíti, amikor a pert nem az arra feljogosított személy indítja, míg az utóbbi jogszabályhely szerint e perakadály fennállása esetén a bíróságnak az eljárást – annak bármely szakaszában – hivatalból kell megszüntetnie. Az aktív legitimáció alapvetően anyagi jogi kérdés (azaz a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra vonatkozik), de lehet eljárásjogi vetülete is, mégpedig akkor, ha a jogszabály kifejezetten meghatározza azt, hogy ki jogosult a per megindítására. Ez utóbbi esetben az aktív legitimáció fennállása perelőfeltételnek minősül. A bíróság a Pp. 176. § (1) bekezdés g) pontja alapján a keresetlevelet akkor utasítja vissza, ha a jogszabály valamely per megindítását csak meghatározott személyek számára teszi lehetővé, és a pert az e körön kívül eső személy indította meg (Kúria Mfv.II.10.140/2018., megjelent: BH2019. 119, Pfv.I.21.212/2019/9., megjelent: BH2020. 208.). A közérdekű adat kiadása iránti pert megelőző eljárást az Infotv. 28-30. §-ai szabályozzák. Az Infotv. 31. § (1) bekezdése a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, illetve a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében teszi lehetővé a bírósághoz fordulást. A keresetindításra azonban az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján kizárólag az igénylő jogosult, ebből következően a perindítás előfeltétele annak hivatalból történő vizsgálata, hogy a felperes azonos-e azzal a személlyel, aki a pert megelőzően az adatot az alperestől igényelte.

[24] Jelen ügyben a rendelkezésre álló iratok alapján az nem volt vitás, hogy a 2023. január 5-én az alperesnek küldött e-mail-ben és annak mellékletében a felperes kérte a közérdekű adat megküldését, az iratbetekintés alkalmával is a felperes jelent meg, a keresetet is a pert megelőzően eljáró természetes személy – a felperes – terjesztette elő. Az alperes és a beavatkozó védekezése szerint a felperes a pert megelőzően képviselőként járt el, az adatigénylést ezért a felperes a sajtószerv képviselőjeként terjesztette elő, a felperes – az egyébként jogképességgel nem rendelkező – sajtószerv munkavállalójaként járt el.

[25] A Ptk. 6:11. § (1) bekezdése szerint – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni, a képviselő által megtett nyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. A (2) bekezdés alapján a képviseleti jog jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton vagy meghatalmazáson alapulhat. Önmagában és általánosságban azonban a munkaviszony képviseletre nem jogosít fel. A képviseleti jog fennállásának igazolására nem alkalmas az a körülmény, hogy a felperes az adatok megküldését a sajtószerv impresszumban megjelölt címére kérte megküldeni, de az se, hogy az e-mail-ben és az iratbetekintés során a jegyzőkönyvön újságíróként a foglalkozását és a névl lógóját is feltüntette. Nem igazolja a felperes képviselőként történő eljárását, hogy 2023. január 27-én a névl portálon a felperes által írt cikk megjelent. A látszatban bízó jóhiszemű személyek védelme érdekében a Ptk. 6:18. § (1) bekezdésében ugyan elismeri a vélelmezett képviselet intézményét. E védelem azonban kizárólag az üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségben képviselőként eljáró személyek esetében érvényesül, amiről jelen esetben nincs szó. A Ptk. 6:18. § (2) bekezdése alapján a képviselő jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben akkor is hatálytalan lehet, ha a képviselőként eljáró személy eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal

feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni. Mivel azonban a felperes által az iratbetekintés során tanúsított magatartás az alperes által képviselt személyként megnevezett név1 portál magatartásának igazolására alkalmatlan, ezért ennek alátámasztására további tanúbizonyítás lefolytatása is szükségtelen volt. Az adott ügyben a bizonyítékok értékelése tehát a logikai szabályainak nem mondott ellent, a felülvizsgálati eljárás során nyilvánvalóan iratellenes megállapításra az alperes és a beavatkozó sem hivatkozott, a bizonyíték alapján csak egyfajta, a felülvizsgálattal támadott ítélettől eltérő jogi következtetés sem volt levonható (Kúria Pfv.I.21.474/2011/10., megjelent: BH2013.119, Pfv.V.20.430/2022/6., Pfv.IV.21.281/2022/5., Pfv.V.20.810/2022/5., Pfv.IV.20.531/2023/11.). Szükségtelen volt a felperes pert megelőző eljárásának feltárása érdekében további bizonyítás lefolytatása is. A Pp. 276. § (1) bekezdés alapján ugyanis a bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett rendel el bizonyítást, a fent idézett anyagi jogszabályok alapján azonban nem volt olyan tény, amelynek további bizonyítása a per eldöntésére kihatott volna, a képviseleti jogviszony bizonyítására nem alkalmas a felperes iratbetekintésen tanúsított magatartása, az általa tett nyilatkozatok tartalma. Nem sértette ezért a jogerős ítélet az alperes és a beavatkozó által felsorakoztatott jogszabályokat azzal, hogy a pert az aktív perbeli legitimáció hiánya miatt nem szüntette meg, hanem a keresetet érdemben bírálta el.

[26] Ezt követően a Kúriának azt kellett megítélnie, hogy a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése és az első- vagy másodfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítása iránti, eljárási szabálysértésre alapított felülvizsgálati kérelme megalapozott volt-e.

[27] Téves a beavatkozó azon felülvizsgálati érvelése, hogy az eljáró bíróságok az alperes és a beavatkozó alaki védekezése tárgyában nem foglaltak állást. A Pp. 191. § (2) bekezdése szerint, ha az alperes az ellenkérelmében az eljárás megszüntetését kérte, és erről a bíróság még nem határozott, a bíróság először ebben a kérdésben tárgyal és határoz. A Pp. 379. § szerint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét végzéssel – teljes egészében vagy abban a részében, amelyre a megszüntetés oka fennáll – hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti, ha a 240. § (1) bekezdése vagy a 241. § (1) bekezdése szerinti ok az elsőfokú vagy a másodfokú eljárásban fennáll. Ha az eljárás megszüntetésének alapjául szolgáló hiány pótolható vagy az eljárás jóváhagyásával orvosolható, a felet erre az eljárás megszüntetése előtt – megfelelő határidő tűzésével – fel kell hívni. A másodfokú eljárásban az eljárás megszüntetésére egyrészt lehetőség van akkor, ha az elsőfokú bíróság az eljárás megszüntetése iránti kérelmet alakszerű határozatot hozva alaptalanul utasította el, amely döntés indokairól a Pp. 240. § (5) bekezdése értelmében akár az ítéletében is számot adhat. Másrészt akkor is megszüntethető az eljárás másodfokon, ha az elsőfokú bíróság nem észlelte az eljárásmegszüntetési okot, avagy arról külön nem határozott és ezen esetben alakszerű végzés hozatala nélkül döntött az ügy érdemében. Ha az elsőfokú bíróság az ügy érdemében ítélettel döntött, akkor a per megszüntetésének kérdésében – nemlegesen – állást foglalt, a másodfokú bíróság másodfokon eljárva, egy kifejezetten a számára rendelkezésre álló lehetőséggel élve határozhat az eljárás megszüntetéséről a Pp. 379. §-a alapján.

[28] Jelen ügyben az elsőfokú bíróság a keresetet érdemben bírálta el, az aktív perbeli legitimáció hiányával kapcsolatos jogi álláspontját a hatályon kívül helyezett, de a felek és a beavatkozó számára is ismert 25.P.20.477/2023/11. számú ítéletben foglalt indokokra történő utalással tartotta megalapozatlannak. Az elsőfokú bíróság tehát az alperes és a beavatkozó aktív perbeli legitimációt vitató alaki védekezéséről e tárgyban meghozott végzés nélkül is, a kereset érdemi elbírálásával állást foglalt. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság alaki védekezés tárgyában meghozott döntését felülbírálta, hiszen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését a fellebbezésben foglalt ezen ok miatt a jogerős ítélet indokolásából kitűnően nem tartotta indokoltnak. Megfelel a jogerős ítélet jogi indokolása a Pp. 346. § (4) és (5)

bekezdésében foglalt követelményeknek is, mert a másodfokú bíróság az alperestől és a beavatkozótól a perbeli legitimációval kapcsolatos eltérő jogi álláspontját a határozat [11]-[13] bekezdéseiben részletesen kifejtette. Nem jelenti az indokolási kötelezettség megsértését, ha a jogerős ítélet külön nem tér ki a fél által felhozott valamennyi évrre, elegendő a bírósági mérlegelés szempontjait és a jogi álláspontját tartalmaznia (Kúria Pfv.III.20.737/2019/4., Pfv.III.20240/2022/4.).

[29] Alaptalan az a felülvizsgálati érvelés is, hogy a felperes a kiadni kért adatok körét a per során a keresetlevélről eltérve – közérdekű adat helyett – közérdekből nyilvános adatként minősítette, a jogállítás megváltoztatása ellenére az elsőfokú bíróság a Pp. 185. § (3) bekezdésének megsértésével a keresetváltoztatás engedélyezésének szabályait nem alkalmazta.

[30] A Pp. 7. § 12. pont alapján keresetváltoztatásnak minősül, ha a fél a keresetével – ideértve a viszontkeresetet és beszámítást is – összefüggésben előadott korábbi jogállításához képest eltérő vagy további érvényesíteni kívánt jogot állít, vagy kérelméhez képest a kérelem, illetve annak valamely része összecsúszását vagy tartalmát megváltoztatja, vagy további kérelmet terjeszt elő. Abban a kérdésben, hogy mi a felperes által érvényesített alanyi jog, azt a felperes a per során valóban megváltoztatta-e, az anyagi jog rendelkezései alapján lehet állást foglalni.

[31] Az Infotv. 26. § (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Az Infotv. a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerhetőségének korlátait a 27. § (1) és a (2) bekezdés a)-h) pontjaiban sorolja fel.

[32] Az Alkotmánybíróság a 4/2021. (I. 22.) AB határozatában áttekintette és értelmezte az Alaptörvény 39. cikkét a közpénzek felhasználása tárgyában, valamint ehhez kapcsolódóan az információs szabadság kérdését. Az AB határozat [35]-[37] bekezdései szerint az információs szabadság meghatározó és jellegadó rendezőelve a közérdekű adatok nyilvánossága. Eszerint „minden közérdekű adat nyilvános” {13/2019. (IV. 8.) AB határozat, Indokolás [34]}. A nyilvánosság elvének három dimenzióban kell érvényesülnie. Egyrészt kérdés, hogy az pontosan mire vonatkozik (mi az információs szabadság tárgya); az kit és miként terhel (ki az információs szabadság kötelezettje); harmadrészt pedig megválaszolando, hogy a nyilvánosság elvét szem előtt tartva az információs szabadság hogyan és mennyiben korlátozható. Először is: az információs szabadság tárgyát elsősorban „a közérdekű adatok képezik. A fogalmat az Alaptörvény nem határozza meg teljeskörűen. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése a közpénzekre és a nemzeti vagyponra vonatkozó adatok vonatkozásában rögzíti egyedül kifejezetten, hogy azok közérdekű adatok. Az alapjog fentiekben kifejtett céljára figyelemmel nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a közérdekű adatok köre nem korlátozódik az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti adatokra. Közérdekű adatnak minősül alapvetően az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó szervek és személyek kezelésében lévő, tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett információ és ismeret.” {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [34]; 5/2014. (II. 14.) AB határozat, Indokolás [31]; 3077/2017. (IV. 28.) AB határozat, Indokolás [29]} Az Alkotmánybíróság a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatban úgy foglalt állást, hogy „a közérdekű adatok körét a törvény preambuluma szerint kifejezetten »az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján« megalkotott, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [...] 3. § 5. pontja határozza meg, általános jelleggel” {8/2016. (IV. 6.) AB határozat, Indokolás [17]; lásd

még: 3077/2017. (IV. 28.) AB határozat, Indokolás [28]; 3/2018. (IV. 20.) AB határozat, Indokolás [33] és [36]; 13/2019. (IV. 8.) AB határozat, Indokolás [40]}. Ennek fényében a közérdekű adat fogalmát az Infotv. tartalmazza, az annak központi eleme {7/2020. (V. 13.) AB határozat, Indokolás [17]}. Az Infotv. 3. § 5. pontja mellett a közpénzekre vonatkozó adatok tekintetében az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése irányadó, amely az információszabadság Alaptörvényen belüli konkretizálásának tekinthető {lásd: 3026/2015. (II. 9.) AB határozat, Indokolás [28]}. Az információszabadság mindazonáltal nem csak az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésében, illetve az Infotv. 3. § 5. pontjában meghatározott közérdekű – vagyis jellemzően a közhatalmi tevékenységekhez, illetve a közvagyon kezeléséhez szorosan kapcsolódó – adatok körét fogja át {lásd: 7/2020. (V. 13.) AB határozat, Indokolás [21]}. Az Infotv. 3. § 6. pontja ugyanis kimondja, hogy közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Az Infotv. egyéb törvények mellett maga is meghatározza a közérdekből nyilvános adatok szélesebb körét [lásd: Infotv. 26. § (2) és (3) bekezdése; 27. § (3)–(3a) bekezdése]. A közérdekből nyilvános adatok a megismerhetőség, illetve az attól való elzárás vonatkozásában osztják a közérdekű adatok jogi státuszát [lásd: Infotv. 1. és 2. §-ai; 26. § (1) bekezdése; 27. § (1) és (2) bekezdése és 28. § (1) bekezdése].

[33] A Kúria több határozatában kifejtette, hogy a közérdekű adat kiadása iránti perben a közérdekű adat nyilvánossága a főszabály, kivételesen, törvényben meghatározott okból lehetséges az adatok nyilvánosságának korlátozása. A megtagadás okát az adatkezelő köteles bizonyítani. A közérdekű adat kiadása iránti kérelmet akkor kell megtagadni, amennyiben a korlátozás törvényben rögzített feltételei megvalósulnak (Kúria Pfv.IV.21.217/2021/5. megjelent: BH2022. 181., Pfv.IV.20.100/2022/5., Pfv.IV.20.234/2023/3.)

[34] Jelen perben a felperes a keresetlevélben érvényesített jogként az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdésében és a VI. cikk (3) bekezdésében, továbbá az Infotv. 26. § (1) bekezdését jelölte meg, ezzel egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy az információszabadsághoz fűződő alapjog érvényesülése érdekében lép fel és kéri a kereset teljesítését. A keresettel érvényesített jogot a felperes a per során nem változtatta meg, a kereset tárgya mindvégig az információszabadság érvényesüléséhez fűződő alkotmányos jog gyakorlásán alapult. Az adatigénylés joga az az alanyi jog, amely alapján az adatigénylőnek joga van megismerni a közérdekű adatot, az Infotv. 26. § (1) bekezdése az a konkrét anyagi jogi rendelkezés, amely az alanyi jogot a kereset előterjesztésére biztosítja. Minderre tekintettel nem minősül az érvényesített jog megváltoztatásnak, ekként keresetváltoztatásnak sem az, hogy a kiadni kért adatok – az alperes védekezésétől függően – nem közérdekű adatnak, hanem közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Az információszabadság tárgyát elsősorban valóban a közérdekű adatok képezik, a közérdekből nyilvános adatok azonban a megismerhetőség tekintetében – főszabály szerint – közérdekű adatokkal együtt az Infotv. általános hatálya alá tartoznak. A felperes ekként eltérő vagy további érvényesíteni kívánt jogot a per során nem állított, az alanyi jogot közvetlenül keletkeztető, az igény támasztására feljogosító anyagi jogi jogszabály nem az Infotv. 3. § 5. pontja, hanem az Infotv. 26. § (1) bekezdése, amelyet a felperes a keresetlevélben megjelölt.

[35] Nem tér el ebben a jogkérdésben a jogerős ítélet a Kúria Pfv.IV.21.486/2013/6. számú ítéletétől sem. Egyrészt a Kúria az említett jogesetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (3) bekezdését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény együttes értelmezésével jutott arra a következtetésre, hogy annak utolsó fordulatából következően a közérdekű adat kiadását – egyéb feltételek fennállása esetén – meg lehet tagadni üzleti titokra, ezen belül külön jogszabályokban nem védett szellemi alkotásokra hivatkozással, míg a közérdekű

nyilvános adat megismerhetőségét még az aránytalan érdeksérelem igazolt volta sem akadályozhatja meg. E jogszabályok értelmezése egyrészt jelen perben nem merült fel, másrészt a jogállítás és az érvényesített anyagi jog megváltoztatásával kapcsolatos megállapításokat a Kúria ítélete nem tartalmaz.

[36] Nem indokolja a jogerős ítélet – elsőfokú bíróság ítéletére kiterjedő – hatályon kívül helyezését és az eljárás megismétlését az alperes az a felülvizsgálati érvelés sem, hogy az elsőfokú bíróság csak a tárgyalás berekesztését követően vizsgálta meg a per tárgyává tett adatokat. A Pp. 214. § (1) bekezdése szerint érdemi tárgyalási szakban a bíróság a jogvitának a perfelvétel során meghatározott keretei között bizonyítást folytat le és eldönti a pert. A Pp. 276. § (1) bekezdése alapján a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett bizonyítást rendel el, majd a Pp. 279. § (1) bekezdés alapján a perben jelentős tényeket a felek tényállításainak és perben tanúsított magatartásának, valamint a per tárgyalása során megismert bizonyítékoknak és egyéb peradatoknak az egybevetése, egyenként és összességében történő értékelése alapján a meggyőződése szerint állapítja meg. A bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenysége során megvizsgálja és összehasonlítja a bizonyító erejüket, figyelembe veszi összefüggéseiket és ellentmondásaikat, és ennek eredményeként alakítja ki a saját meggyőződését, melyet ténymegállapítások formájában rögzít a határozata indokolásában (Kúria Mfv.II.10.472/2017/8., Mfv.VIII.10.088/2023/5.).

[37] Jelen perben az alperes és a beavatkozó a védekezésük alapjául szolgáló okirati bizonyítékaikat előterjeszthették, az érdemi tárgyalás és a bizonyítási eljárás szabályai ebből az okból nem sérültek. Okirat rendelkezésre bocsátása esetén a bizonyítás a Pp. 320. (1) bekezdése alapján annak becsatolásával illetőleg tárgyaláson történő bemutatásával megtörténik, az alperes által megjelölt eljárási jogszabályokból [Pp. 214. § (1) bekezdés, 224. § (1) bekezdés, 279. § (1) bekezdés] sem következik, hogy az eljáró bíró a zártan kezelt iratokat a tárgyaláson ismertetni, illetve a felek jelenlétében tanulmányozni lenne köteles. A rendelkezésre álló iratok alapján az is megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság a jelentősebb súlyú, megfontolást igénylő ügyekben megszokott módon a tárgyalást 2023. július 13-án berekesztése mellett az ítélet kihirdetését elhalasztotta, amire a Pp. 350. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít. A tárgyalás ugyanezen a napon meghozott, 25.P.21.778/2023/11-I. számú végzésével történő megnyitását, majd ismételt berekesztését követően az érdemi határozatot 2023. július 18. napján hirdette ki. Az elsőfokú ítélet indokolásából kitűnően az elsőfokú bíróság a rendelkezésére álló okirati bizonyítékokat számba vette, a tárgyalás megnyitását is az indokolta, hogy az elsőfokú bíróság a csatolt okiratok hiányosságát észlelte. Az elsőfokú bíróság a bizonyítékok mérlegelésének eredményét a tények körében megállapította, a megállapított tényállás iratellenességét az alperes beavatkozó sem állította. A jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az eljárás megismétlését ezért ez a felülvizsgálati érvelés sem indokolja.

[38] Az alperes és a beavatkozó is hivatkozott a felülvizsgálati kérelemben arra, hogy szakértői bizonyítás nélkül a kereset tárgyában nem lehet érdemben állást foglalni, ezért a szakértő kirendelésére irányuló bizonyítás elutasítása a Pp. 276. § (1), (4) és (5) bekezdését, 300. § (1) bekezdésének súlyos megsértése, ami egyúttal a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a bizonyítás lefolytatása érdekében az eljárás megismétlését indokolja. Ez az érvelés az adott ügyben a következő indokok szerint volt alaptalan.

[39] A Pp. 276. § (1) bekezdése alapján a bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása érdekében rendel el bizonyítást abban az esetben, ha azt a fél a Pp. 275. § (1) bekezdése szerint indítványozza. A Pp. 300. § (1) bekezdése szerint szakértőt kell alkalmazni, ha a jogvita kereteinek a meghatározásához vagy a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem szükséges. Arról, hogy a per eldöntése szempontjából

mely tények minősülnek jelentőséggel bírónak, az érvényesített anyagi jog alapján lehet állást foglalni.

[40] Az Infotv. 27. § (3) bekezdésének utolsó mondata szerint a nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Ebből következően az Infotv. 27. § (3) bekezdése szerinti adatok – a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyron kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli – akkor is nyilvánosak, ha egyébként a az Üttv. 1. §-a szerinti üzleti titoknak minősülnek. A fent kifejtettek szerinti szűken értendő kivételt az Infotv. 27. § (3) bekezdés utolsó mondata alapján egyrészt a védett ismeret (know-how), másrészt – a know-how-n kívül – azon üzleti titoknak minősülő adatok képezhetik, amelyek esetében alapos vizsgálat alapján a fokozott érdeksérelem megállapítható. A védett ismeretekre és a know-how-ra vonatkozó adatokon túl ezért esetről esetre kell mérlegelni az információk megismeréséhez fűződő és azt kizáró közérdek súlyát, mert ebben az esetben a nemzeti vagyonnal gazdálkodó, egyúttal piaci szereplő cégek jogszerű pénzügyi, gazdasági érdeke kerülhet szembe az információszabadság alapvető jogával [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) a NAIH/2019/5557/3. számú állásfoglalás].

[41] A Kúria jelen perben sem kíván eltérni a közzétett határozataiban foglalt azon jogértelmezéstől, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdés alapján az üzleti titokra nem elegendő általánosságban, konkrétumok nélkül hivatkozni (Kúria Pfv.IV.20.718/2018/12., Pfv.IV.20.861/2022/7., Pfv.IV.20.908/2022/6., Pfv.IV.21.124/2023/16.). Az adatkezelő felelőssége annak eldöntése, hogy egy dokumentumban, iratban mely adatok megismerését szükséges korlátozni. A védett ismeret nyilvánosságra hozatala – ha az az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna – csak akkor korlátozható, ha az adatkezelő bizonyítja döntésének jogszerűségét és a korlátozás indokoltságát, a szükségességet és arányosságot (Kúria Pfv.IV.21.441/2021/5.). Abban az esetben, ha az adatkezelő nem tárja a bíróság elé, hogy az üzleti titok védelme mint megtagadási ok konkrétan mely adattal összefüggésben áll fenn, és ezen adat nyilvánosságra kerülése miként okozna a titokgazda beavatkozásának az üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet, ez az érdekmérlegelés nem végezhető el, az Infotv. 27. § (3) bekezdésére történő hivatkozás ezért nem lehet eredményes. Teljes dokumentum nem zárható el csak azért, mert abban olyan adat szerepel, amely vonatkozásában a nyilvánosságkorlátozás szükségessége fennáll. Az úgynevezett iratelv formai és automatikus alkalmazása tehát tiltott {21/2013. (VII. 19.) AB határozat, Indokolás [60]; 29/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [49], [68], [71]; 3069/2019. (IV. 10.) AB határozat, Indokolás [44]; 3070/2019. (IV. 10.) AB határozat, Indokolás [41]; 3190/2019. (VII. 16.) AB határozat, Indokolás [37]}. A közérdekű adatok megismerése szempontjából irányadó iratelv lényege ugyanis az, hogy a korlátozás tartalmi igazoltságának a konkrét adat – és nem pedig az azt tároló eszköz (irat) – tekintetében kell fennállnia. Az információszabadság legitim korlátozására felhatalmazást adó törvény is csak adatok, nem pedig teljes dokumentumok zártságának megállapítására adhat engedélyt. {4/2021. (I. 22.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.), Indokolás [45]}.

[42] Annak megítéléséhez, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglalt megtagadási ok fennáll-e, elengedhetetlen a konkrét adat – a zárt irat tartalmára történő utalással

megvalósított – olyan konkrét megjelölése, hogy a mellékletek megvizsgálásával együtt a bíróság számára megállapíthatóvá váljon: az alperes, illetve a beavatkozó mely adat tekintetében hivatkozik az üzleti titokra. Az adatkezelő tényelőadása és a zártan kezelt iratok összevetése alapján kerül a bíróság abba a helyzetbe, hogy az alperes és a beavatkozó által üzleti titoknak minősített adatot beazonosítsa (Kúria Pfv.IV.21.124/2023/16.) Üzleti titokra történő hivatkozás esetén a titokgazda feladata és érdeke annak megfelelő indokokkal történő alátámasztása, hogy az adatok miért minősülnek üzleti titoknak. Közbeszerzési eljárás adatai esetén pedig, ha az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során nem jelezte azt, hogy mely adatát kéri üzleti titokként kezelni, akkor az arra enged következtetni, hogy a megismerni kívánt adatot maga sem kezeli üzleti titoknak.

[43] Jelen perben az alperes az üzleti titoknak minősülő adatok körét akként jelölte meg, hogy a műszaki tartalmat érintő adatokat az 1., 3/D., 8/B. számú mellékletek a beavatkozó a koncessziós eljárás eredeti műszaki tartalmát, feladatainak részletezését tartalmazzák. A 3/A., 3/B., 10., 14. és 15. és 23. számú mellékletek az ellenértékre vonatkozóan a beavatkozó által elvégzendő megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatban egy sor feltételt, elérendő eredményt jövőre vonatkozó várakozást foglalnak magukban, továbbá a mellékletek megszabják azt is, hogy az egyes előírt beruházások vonatkozásában a beavatkozó legfeljebb mekkora forrást használhat fel, legfeljebb milyen költséget allokálhat egy-egy beruházás elvégzésére. A 3/C. és 3/E. számú mellékletei a beavatkozó bevételeire vonatkozóan tartalmazznak adatokat, a RÁD/RÁASZD árképzési módszertanát, ezen belül a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek módszertanát.

[44] A beavatkozó védekezése szerint pedig a 3/A., 3/B., 3/C., 3/D., 3/E., 10., 14., 15. számú mellékletekben lévő adatok minősülnek üzleti titoknak. A 3/A. és 3/B. mellékletek a RÁD/RÁASZD díjszámítási metódusát részletesen meghatározza, amelyek magukban foglalják a RÁD/RÁASZD összegét, a rendelkezésre állási levonási tényezőket és a teljesítmény pontrendszerhez kapcsolódó feltételeket. A 3/C. mellékletben foglalt RÁD/RÁASZD díjak meghatározzák, hogy tört fizetési hónap esetén mi a teendő, útszakaszonként kötelező a számlázás, az adott számlának, az adott tételeket, adott devizanemben szükséges tartalmaznia és hogy a teljesítménypontok alapján adódó levonások metódusa, illetve az alkalmazandó árfolyam részét képezi. A 3/D. melléklet definiálja a rendelkezésre nem állás eseteit, a minimális útburkolati követelményeket, a kimentett rendelkezésre nem állási eseményeket és a mozgó sávelzárás okozta rendelkezésekre nem állási eseményeket. A 3/E. melléklet felsorolja külön útszakaszonként az adott évre vonatkozó RÁD/RÁASZD díjakat. A 3/A.-3/E. mellékletekben lévő pénzügyi információk visszafejtésével a beavatkozó adott útszakaszra bontott bevételei és így pénzügyi forrásai bárki által megismerhetővé váljanak. A 10. számú melléklet a térítés felmondás vagy részleges lehetetlenülés esetére határozza meg a térítési mechanizmust. A 14. számú melléklet felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek a koncessziós szerződés elválaszthatatlan részei: felhívások, tájékoztatások, térképmellékletek, várható projektek listája. A 15. számú melléklet a koncesszor részvételi jelentkezése és nyertes végleges ajánlata, ami tartalmazza jövőben tervezett beszerzési, pénzügyi, finanszírozási adatok által kialakított pénzügyi modellt. A kiírásban lévő feltételrendszernek megfelelő pénzügyi modellben a beavatkozó kimunkálta a bevételi és költségek kalkulációját, ami know-how-nak minősül.

[45] Önmagában azon körülményből, hogy az 1., 8/B. és 23. számú mellékletben foglalt adatokra a titokgazda beavatkozó védekezése nem terjedt ki, az adott mellékletekben nem jelölt meg olyan adatokat, amely az üzleti titok fogalmának megfelel, okszerűen következik, hogy e mellékletekben foglalt adatok kiadása az Infotv. 27. § (3) bekezdésére hivatkozással önmagában a titokgazda védekezése miatt sem tagadható meg.

[46] Maradéktalanul egyetértett a Kúria a másodfokú bíróság jogerős ítéletben kifejtett azon indokaival is, hogy a beavatkozó a 15. számú mellékletben foglalt adatok esetén azok know-how-ként történő minősítésére általánosságban, konkrét adatok megjelölése nélkül hivatkozott, a szakértői bizonyítás lefolytatására ezért nem volt lehetőség. A másodfokú bíróság a fent kifejtett indokok miatt okszerűen tulajdonított jelentőséget a beavatkozó közbeszerzési eljárás során tett, az iratok megismerhetőségének korlátozását célzó beadványának, amelyből a védett ismeretek konkrét körére konkrét utalás nincs, erre a felülvizsgálati kérelemben az alperes és a beavatkozó sem hivatkozott. A másodfokú bíróság a bizonyítékok körében értékelte a beavatkozó által csatolt szakértői véleményeket is, amelyek alapján okszerűen következtetett arra, hogy az okiratok konkrét adatokra visszavezethetően a védett ismeretek körét, a know-how-t nem határozzák meg, ezzel ellentétes okfejtést a beavatkozó sem adott elő a felülvizsgálati kérelemben. Abból következően, hogy az alperes és a beavatkozó a tényelőadási kötelezettségének sem tett eleget, a szakértői bizonyítás iránti indítvány elutasítása sem sértette a felhívott eljárási jogszabályokat. A Pp. 317. § (1) bekezdés c) pontja alapján ugyan a bíróság felhívja a fél figyelmét, hogy a szakvélemény elkészítéséhez a perben nem szolgáltatott adatok szükségesek. Ezen figyelemfelhívásra a megismételt eljárásban már azért nem volt szükség, mert az elsőfokú bíróság a hatályon kívül helyezett ítélet indokolásának [41] bekezdésben már kifejtette, hogy az Infotv. szerinti adatnyilvánosság során az adatelv érvényesül, így csak bizonyos szerződéses pontok egyes rendelkezései, egyes adatai minősülhetnek olyan védett adatnak, amely vonatkozásában indokolt a nyilvánosság kizárása. Ebből következően az alperes és a beavatkozó számra sem volt kétséges, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglalt megtagadási okra hivatkozása esetén nem elégséges az érintett adat teljes környezete, az egész szerződéses pontra történő utalás, hanem szükséges az érintett adat konkrét megjelölése. A szakértői bizonyítás a pontosan megjelölt adatok hiányában nem volt kérhető, nem a szakértő feladata, hogy az adatösszességből a védett ismerettel érintett adatokat megállapítsa. A jogerős ítélet indokolásából a szakértő kirendelésére irányuló indítvány mellőzésének oka kellően kitűnik, a jogerős ítélet ezen okból nem sérti a Pp. 346. § (5) bekezdésében az ítélettel szemben támasztott jogszabályi követelményeket sem.

[47] A know-how-n kívüli adatokat az eljáró bíróságok a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azonosították, a másodfokú bíróság az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglalt szempontoknak megfelelően mérlegelte az információk megismeréséhez fűződő és azt kizáró közérdek súlyát. Annak megítélése, hogy az alperes az általa hivatkozott megtagadási ok alapján az igényelt adatok kiadását jogszerűen tagadta-e meg, nem ténykérdés, hanem jogi értékelés eredménye, ekként a kereset jogalapját érintő kérdés (Kúria Pfv. IV.20.383/2023/10., Pfv.IV.20041/2023/6.). Annak eldöntésénél, hogy beavatkozó mint piaci szereplő jogszerű pénzügyi, gazdasági érdekét, avagy az információs szabadsághoz fűződő alapjog érvényesülését kell-e előtérbe helyezni, a konkurráló alapjogok közötti érdek mérlegelést kell elvégezni. A beavatkozó üzleti titkának megismerésével okozott, üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelemről sem önmagában, hanem a közérdekű adat megismeréséhez fűződő joggal összevetve lehet állást foglalni, ami nem szakkérdés, hanem a bíróság mérlegelését igénylő jogkérdés. A jogerős ítélet indokaiból kitűnően ezért a másodfokú bíróság nem közgazdasági szaktudást igénylő kérdésben foglalt állást, hanem a közérdekű teszt elvégzésével döntött az adatok megismerhetőségéről annak kifejtésével, hogy az állam kiadásainak és a beavatkozó bevételeinek megismeréséhez kiemelt közérdek fűződik, ezzel szemben a beavatkozó költségeinek korlátlan megismerése az információs szabadsághoz fűződő alapjog érvényesülése érdekében nem indokolt. Jóllehet annak megítélése adott esetben valóban különleges szakértelmet igényelhet, hogy adott adatok nyilvánosságra kerülése az érintett piac szereplőinek helyzetének befolyásolására, a verseny korlátozására alkalmas lehet-e. Annak mérlegelése azonban, hogy ez a

beavatkozónak az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna-e és ez a közérdekből nyilvános adat megismerését akadályozza-e, bírói mérlegelést igénylő jogkérdés. A szakértői bizonyítás lefolytatása az alperes és a beavatkozó által előadott érdeksérelmek súlyának bizonyítására ugyan alkalmas lehet, az adott ügyben azonban erre nem volt szükség, mert a kereset megalapozottságáról a konkuráló alapjogok mérlegelésével – egyes adatok tekintetében a beavatkozó érdeksérelmének elfogadása mellett – is állást lehetett foglalni. A Kúria nem kíván eltérni a Pfv.IV.20.305/2019/8. számú ítéletében foglalt indokoktól abban a jogkérdésben, hogy az üzleti titok megsértésének kérdése nem minden esetben igényel szakértői bizonyítást, ennek eldöntéséhez az adott esetben elegendő lehet a rendelkezésre álló iratok értékelése is. A szakértői bizonyítás lefolytatásának mellőzése az alperes és a beavatkozó által megjelölt eljárási szabályokat nem sértette, ezért a jogerős ítélet – elsőfokú ítéletre kiterjedő – hatályon kívül helyezésére sem volt szükség.

[48] Nem tért el a jogerős ítélet a szakértői bizonyítás mellőzésével az alperes által felsorakoztatott, Kúria által közzétett határozatoktól sem (Kúria Pfv.IV.21.535/2015/6., Pfv.IV.21.486/2013/6., Pfv.IV.21.250/2019/6., Pfv.IV.20.747/2019/4.). A Kúria a Pfv.IV.21.535/2015/6. számú ítélet alapjául szolgáló ügyben az Infotv. 27. § (3) bekezdését nem alkalmazta, az Infotv. 27. § (3) bekezdésének jelen perben hatályos szövege ugyanis 2014. március 15. napján lépett hatályba. A Kúria a Pfv.IV.21.486/2013/6. számú ítéletet meghozatala során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 81. § (3) bekezdésének alkalmazásával és a perben rendelkezésre bizonnyítékok alapján jutott arra a következtetésre, hogy a know-how-nak minősített adatok kiadásával az alperesnek okozható érdeksérelmet. Kétségtelen, hogy ezekben az eljárásokban a bíróság szakértői bizonyítást folytatott le. Az alperes felülvizsgálati kérelmével szemben olyan indokolást a Kúria határozatai nem tartalmaznak, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdésben foglalt megtagadási okra hivatkozás esetén az üzleti titok fennállásáról kizárólag szakértői bizonyítás útján lehet állást foglalni. A Kúria a Pfv.IV.21.250/2019/6. számú ítéletében szintén az Infotv. 27. § (3a) bekezdésében előírt, tájékoztatási kötelezettséggel érintett jogviszonyokra vonatkozó adatok köréről foglalt állást megállapítva, hogy az adatok nem minősülnek – az Infotv. 27. § (3a) bekezdésének utaló szabálya alapján – az Infotv. 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak. Ennek alapján a Kúria azt a következtetést vonta le, hogy az alvállalkozókkal kötött szerződéses adatokra – miután azok az Infotv. rendelkezései értelmében nem minősülnek közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak – nem terjed ki az alperes adatszolgáltatási kötelezettsége. Jelen perben ebben a kérdésben nem kellett állást foglalni, az Infotv. 27. § (3a) bekezdésének megsértését az alperes és a beavatkozó sem állította, ezért ebben az ügyben a jogkérdés megítélése szempontjából az említett jogesetek nem relevánsak. A Kúria a Pfv.20.747/2019/4. számú ítéletében a felülvizsgálati eljárás során azt ítélte meg, hogy a jogerős ítéletben a másodfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonnyítékokat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 206. §-ának megfelelően mérlegelte-e, az Infotv. 27. § (3) bekezdésben foglalt tények szakértői bizonyítás útján történő igazolása tárgyában azonban a Kúria nem foglalt állást. Mindebből következően nem vezethet a jogerős ítélet hatályon kívül helyezéséhez és az eljárás megismétléséhez a szakértői bizonyításra irányuló bizonyítási indítvány elutasítása sem.

[49] Ezt követően a Kúria abban a kérdésben foglalt állást, hogy a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság ítéletének érdemi felülbírálatát és a kereset elutasítását az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati kérelmében felhozott indokok megalapozzák-e. A jogerős ítélet keresetet elutasító részét a felek felülvizsgálati kérelemmel nem támadták, a jogerős ítélet ezen rendelkezése a felülvizsgálat körén kívül maradt.

[50] A felülvizsgálati kérelem hivatalból elutasításának egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II. 15.) PK vélemény (a továbbiakban: PK vélemény) 4. pontjába foglaltak szerint a felülvizsgálati eljárás tárgya a jogerős határozatnak a felülvizsgálati kérelem keretei között történő felülbírálata. A pernek ebben a szakaszában a felülvizsgálati kérelem – mint az eljárást megindító és annak kereteit meghatározó rendkívüli jogorvoslati eszköz – jogi jelentősége egyebek közt abban jelölhető meg, hogy a Kúria a jogerős határozatot csak a felülvizsgálati kérelemben megjelölt ok vagy okok keretei közt bírálhatja felül. A felülvizsgálati kérelemnek a Pp. 413. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi kellékeinek további lényeges jogi jellegzetessége a közöttük kimutatható szoros logikai és perjogi kapcsolat fennállása. A törvény előírásából ugyanis okszerűen következik, hogy a tartalmi elemek között egy olyan összefüggésnek kell fennállni, miszerint a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölésének, valamint a fél ezzel összefüggő jogi érvelésének egy és ugyanazon jogszabálysértéshez kell kapcsolódniuk, mert csak együtt alkalmasak arra, hogy kijelöljék a rendkívüli perorvoslati eljárás formai és tartalmi kereteit. [PK vélemény 6. pont, Kúria Gfv.VII.30.577/2016/6. – BH2017. 196.]. Nem elégséges az sem, ha a fél az általa megsértettnek vélt jogszabályhelyeket csupán felsorolja, majd szöveges indokolását úgy adja elő, hogy azt nem társítja az egyes, konkrétan megjelölt jogszabályhelyekhez (Kúria, Pfv.III.20.212/2021/6., Mfv.X.10.115/2020/7.). Mindennek az adott ügyben azért volt jelentősége, mert az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati kérelme sem felelt meg teljes egészében a jogszabály által megkövetelt feltételeknek a következő okokból.

[51] A felülvizsgálat a fellebbezés alapján meghozott jogerős ítélet állított hibájának az orvoslására szolgál. A felülvizsgálat tárgya a jogerős ítélet, nem az elsőfokú bíróság ítélete [régi Pp. 406. § (1) bekezdés]. A felülvizsgálati kérelemben ezért a támadott jogerős ítélet jogszabálysértését kell előadni és a jogerős ítélet által megsértett jogszabályhelyet kell megjelölni. Nem alkalmas érdemi felülbírálatra az a felülvizsgálati kérelem, amely nem tartalmazza a felülvizsgálat tárgyát, azaz az arra vonatkozó érvelést, hogy a jogerős bírósági döntés miért jogszabálysértő (Kfv.IV.35.169/2014/4., megjelent: BH2015. 241.). A felülvizsgálati kérelem alapján helyesnek tartott jogi álláspont érveit a jogerős ítélet indokolásával kell ütköztetni (Pfv.VI.20.844/2019/4., megjelent: BH:2020. 331.). A Kúria érdemben nem vizsgálhatja a felülvizsgálati kérelemnek azokat a hivatkozásait, amelyek csak megismétlik a fellebbezésben írtakat, de a jogerős ítélettel szemben nem indokolják az előadottakat (Pfv.I.20.048/2022/12., Pfv.IV.20.006/2023/7.). A felülvizsgálati eljárásban nem elégséges a korábbi beadványok tartalmára utalni, a felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell azt a jogi érvelést, amivel a fél a jogerős ítélet jogszabálysértését alá kívánja támasztani (Pfv.III.20.155/2021/9.).

[52] Az alperes a másodlagos, negyedleges, hatodlagos keresetben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett a kereset elutasítását is kérte. A felülvizsgálati kérelem indokolásában azonban a jogerős ítélet érdemben elfoglalt álláspontját egyrészt az 1. számú melléklettel összefüggésben vitatta. Tekintettel azonban a fentebb kifejtett azon érvelésre, hogy a titokgazda beavatkozó az 1. számú mellékletben foglalt adatokkal összefüggésben nem állította, hogy az üzleti titkait tartalmazná, erre alappal hivatkozni nem lehet.

[53] Ezt meghaladóan a felülvizsgálati kérelemben az alperes a felülvizsgálati kérelem indokolásában a 15. számú mellékletben az Ajánlat II. kötet 180-241. oldalain és 117-119. oldalain szereplő minden adat tekintetében kérte a megismerhetetlenné tételre történő feljogosítását, mert az Ajánlat II. kötetének 117-119. oldalán szereplő adatok alapján a 3/E. melléklet számai nem csupán útszakaszonként, hanem elemenként is megállapíthatók lennének, a felismerhetetlenné tétel indokai, az Ajánlat II. kötetének 180-241. oldalán lévő adatok alapján a 3/A. és 3/B. számú mellékletek tartalommal kitölthetőek, ezért az Ajánlat II. kötet 117-119. és 180-241. oldalán szereplő minden adat tekintetében fennáll. Az alperes a

felülvizsgálati kérelemben ezen indokolásában tehát anélkül ismételte meg az elsőfokú bíróság ítéletével szemben előterjesztett fellebbezés indokolását, hogy figyelembe vette volna a jogerős ítéletnek az Ajánlat II. kötetének 117-119. és 180-241. oldalain található adatokkal összefüggő [44]-[49] bekezdésben kifejtett indokolását és azt, hogy a másodfokú bíróság a jogerős ítéletben a 180-241. oldalon lévő adatok közül a 184., 186-209., 201-240. oldalon konkrétan meghatározott adatok felismerhetetlenné tételére már feljogosította az alperest. Az alperes a felülvizsgálati kérelemben nem tért ki arra, hogy a másodfokú bíróság egyes adatokkal összefüggő részletes indokolása megítélésre szerint miért jogszabálysértő, kizárólag a fellebbezésben foglalt érvelését idézve fejtette ki, hogy a felismerhetetlenné tétel feltételei az Ajánlat II. kötet 117-119. és 180-241. oldalán szereplő valamennyi adattal összefüggésben fennállnak. Erre tekintettel a Kúria nem vizsgálta a felülvizsgálati kérelem azon hivatkozásait, amelyekben a felperes csak megismételte a fellebbezésben írtakat, de nem fejtett ki a jogerős ítélet konkrét adatokat értékelő tevékenységével szemben felhozható érveket.

[54] Végezetül a beavatkozó harmadlagos felülvizsgálati kérelemben – a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett – olyan új határozat meghozatalát kérte, amelyben a Kúria a jogerős ítéletben meghatározott adatokon túl a 3/E. és a 15. számú mellékletben foglalt Ajánlat II. kötet 117-180. oldalain lévő táblázatokban szereplő valamennyi adat kitakarására is feljogosítja. Ennek indokaként azt adta elő, hogy a táblázatban lévő adatok jelentőségét a másodfokú bíróság jelentősen alulértékelt, és a bevételi adatok ilyen részletes ismerete nem szükséges a tényleges társadalmi vitához. Annak megítéléséhez azonban, hogy az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglalt megtagadási ok fennáll-e, elengedhetetlen az adat olyan konkrét megjelölése, hogy az iratok megvizsgálásával megállapíthatóvá váljon: az alperes, illetve a beavatkozó a felsorolt oldalakon pontosan mely adatokkal összefüggésben hivatkozik az üzleti titokra. Nem fogadható el ezért a beavatkozó azon hivatkozása, hogy az Ajánlat II. kötet 117-180. oldalán lévő valamennyi adattal összefüggésben fennáll a megtagadási ok, nem elégséges ehhez az említett oldalak tartalmának ismertetése sem. Az érintett adatok körének kellően konkrét megjelölése hiányában általánosságban nem vizsgálható a beavatkozó érdekeinek aránytalan sérelme sem (Kúria Pfv.IV.21.124/2023/16.).

[55] Mindezekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályokat nem sértette és jogkérdésben sem tért el a Kúria közzétett határozatától, ezért a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

Az alkalmazott jogszabályok és az alkalmazott joggyakorlat

[56] 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. és 6. pont, 27. § (3) bekezdés

A döntés elvi tartalma

[57] A közérdekű adat kiadása iránti perben az adatigénylés joga az az alanyi jog, amelynek érvényesülése érdekében a felperes a közérdekű és az ebből a szempontból egy tekintet alá eső közérdekből nyilvános adat megismerése iránt a keresetet előterjeszti.

[58] Az üzleti titokra történő hivatkozás esetén a titokgazda kötelessége a korlátozással érintett adatok pontos megjelölése, és annak megfelelő indokokkal történő alátámasztása, hogy a nyilvánosság korlátozását mi indokolja.

[59] Annak megítélése, hogy az alperes az általa hivatkozott megtagadási ok alapján az igényelt adatok kiadását jogszerűen tagadta-e meg, nem ténykérdés, hanem jogi értékelés eredménye, ekként a kereset jogalapját érintő kérdés.

Záró rész

[60] A Kúria a Pp. 405. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 83. § (1) bekezdése és a 90. § (2) bekezdése alapján a pervesztes alperest és a beavatkozót kötelezte a felperes felülvizsgálati eljárási költségének megfizetésére, amelynek összegét a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3 § (3) bekezdés alapján a két felülvizsgálati ellenkérelemre figyelemmel 5-5 munkaóraban állapította meg.

[61] Az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés *o)* pontja szerint illetékmentes.

[62] A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmét az alperes kérelmére a Pp. 405. § (1) bekezdése alapján a Pp. 376. § (1) bekezdés *a)* pontjának megfelelő alkalmazásával tárgyaláson bírálta el.

[63] E határozat ellen a felülvizsgálat lehetőségét a Pp. 407. § (1) bekezdés *d)* pontja zárja ki.

Budapest, 2024. március 13.

Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. a tanács elnöke, Véghné dr. Szabó Zsuzsanna s.k. előadó bíró, Dr. Pataki Árpád s.k. bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Szolnokiné dr. Csernay Krisztina s.k. bíró